

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๔๑๘-๔๑๙/๒๕๕๘  
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๔๖-๓๔๗/๒๕๖๒

ศาลปกครองสูงสุด

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๔๑๘/๒๕๕๘  
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๔๖/๒๕๖๒

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย  
(อุทธรณ์คำพิพากษา)

คดีหมายเลขดำที่ อ. ๔๑๙/๒๕๕๘  
คดีหมายเลขแดงที่ อ. ๓๔๗/๒๕๖๒

ระหว่าง { เทศบาลตำบลบ้านแปะ ผู้ฟ้องคดี  
 นายอนุชา ปัญญา ผู้ถูกฟ้องคดี



/เรื่อง คดีพิพาท...

เรื่อง คดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐอันเกิดจากการละเลยต่อหน้าที่ ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (อุทธรณ์คำพิพากษา)

ผู้ถูกฟ้องคดียื่นอุทธรณ์คำพิพากษา ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๔/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๗๗/๒๕๕๘ และคดีหมายเลขดำที่ ๓๗๗/๒๕๕๖ หมายเลขแดงที่ ๗๘/๒๕๕๘ ของศาลปกครองชั้นต้น (ศาลปกครองเชียงใหม่) ซึ่งอธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่สั่งให้รวมคดีทั้งสองสำนวนเข้าด้วยกันแล้วพิจารณาพิพากษารวมกันไป โดยกำหนดให้คดีหมายเลขดำที่ ๑๙๔/๒๕๕๖ เป็นสำนวนคดีหลัก และให้เรียกนายอนุชา ปัญญา ผู้ฟ้องคดี และนายกเทศมนตรีตำบลบ้านแปะ ในฐานะผู้มีอำนาจทำการแทนเทศบาลตำบลบ้านแปะ ผู้ถูกฟ้องคดี ในคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๔/๒๕๕๖ เป็นผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีในทั้งสองสำนวนคดีตามลำดับ

สำนวนคดีแรก (คดีหมายเลขดำที่ ๑๙๔/๒๕๕๖) คดีนี้ผู้ฟ้องคดีฟ้องและแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องว่า ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่ทางราชการ จำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท สืบเนื่องจากกรณีเมื่อครั้งผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ (ปัจจุบันยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านแปะ) ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการก่อสร้างต่อม่อสะพานบ้านบนนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้เทศบาลตำบลบ้านแปะได้รับความเสียหาย ผู้ฟ้องคดีเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีเป็นคู่กรณีกับผู้ฟ้องคดีโดยเคยเป็นผู้แข่งขันในการสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้บริหารท้องถิ่น การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดจึงขัดต่อมาตรา ๑๓ (๑) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ อีกทั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดมิได้ปฏิบัติตามบทบัญญัติในมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติเดียวกัน ประกอบกับข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เนื่องจากผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ขอรับสำเนาเอกสารตามที่แจ้งในบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา และสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา แต่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ชม ๖๔๗๐๑/๗๔๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีขอรับสำเนาเอกสาร



/ดังกล่าว...

ดังกล่าวโดยเสียค่าธรรมเนียมให้ถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ จึงเป็นการปิดโอกาสผู้ฟ้องคดีในการที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ และเป็นการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายโดยไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี และเป็นการไม่ปฏิบัติตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ นอกจากนี้ การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดไม่ปรากฏความขัดแย้งตามที่กฎหมายบัญญัติ กล่าวคือ การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ นั้น ต้องปรากฏในกระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดว่า ผลการกระทำนั้นเป็นการกระทำละเมิดและกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง และปรากฏข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญตามที่พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ กำหนดไว้อย่างชัดเจนเท่านั้น แต่เนื่องจากบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาที่ผู้ฟ้องคดีได้รับนั้น มิได้ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะทำให้ผู้ฟ้องคดีเข้าใจข้อกล่าวหาและไม่สามารถชี้แจงข้อกล่าวหาหรือโต้แย้งคัดค้านได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงมีหนังสือลงวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ (ที่ถูกคือ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕) อุทธรณ์คำสั่งให้ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนต่อผู้ถูกฟ้องคดี หลังจากนั้น ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ลับ ที่ ชม ๖๔๗๐๑/๕๐๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ยังมิได้วินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดีให้แล้วเสร็จภายในกำหนด ๙๐ วัน นับแต่วันที่ผู้ฟ้องคดีได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีจึงมีสิทธินำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ภายใน ๙๐ วัน นับแต่ได้รับแจ้งสิทธิการอุทธรณ์ การเบิกจ่ายเงินตามโครงการก่อสร้างต่อม่อสะพาน ผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการตามความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด โดยในระหว่างการก่อสร้างไม่เคยปรากฏข้อเท็จจริงแก่ผู้ฟ้องคดีว่ามีปัญหา ไม่เคยมีผู้ใดรายงานหรือปรึกษาหารือผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับปัญหาในการก่อสร้างต่อม่อสะพานดังกล่าวในเรื่องรูปแบบ แบบแปลน รายละเอียด หรือรายการใดๆ



/หรือระดับ...

หรือระดับความสูงมากจนไม่สามารถใช้ไม้เนื้อแข็งวางพาดเพื่อใช้เป็นทางสัญจร แต่คณะกรรมการ  
ตรวจการจ้างได้รายงานผู้ฟ้องคดีว่าการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยตามแบบรูป รายการและ  
ข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ และขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับเหมา ผู้ฟ้องคดี  
ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายแล้วไม่ปรากฏถึงความไม่เรียบร้อย  
ในการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดีจึงได้อนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีไม่เคยไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้าง  
เนื่องจากไม่มีหน้าที่ที่ต้องไปตรวจสอบเพราะเป็นหน้าที่ของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการ  
ตรวจการจ้าง ผู้ฟ้องคดีทราบว่าต่อม่อสะพานไม่สามารถใช้งานได้หลังจากพ้นจากตำแหน่ง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะแล้ว และเมื่อมีการร้องเรียนจึงได้ไปตรวจสอบ  
สถานที่ก่อสร้างและพบว่ามีปัญหาจริง ผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ  
ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีใช้ค่าสินไหมทดแทน  
แก่เทศบาลตำบลบ้านแปะ จำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘  
(จังหวัดเชียงใหม่) (ปัจจุบันคือ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่) ได้รับเรื่องร้องเรียน  
จากราษฎรบ้านบนนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ว่าการใช้  
งบประมาณจำนวน ๒๕๘,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยไปยังห้วยมบ้านกองแพะ  
เป็นที่น่าสงสัยว่าจะมีการทุจริต เนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างสะพานเป็นลำห้วยกว้างประมาณ  
๓ เมตร สูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร โดยเส้นทางดังกล่าวไม่มีรถบรรทุกเกินกว่าหกล้อผ่าน  
แต่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ (ปัจจุบันคือ เทศบาลตำบลบ้านแปะ) กลับทำโครงการ  
สร้างต่อม่อซึ่งเกินขนาดความเป็นจริงของพื้นที่ ใช้ฐานต่อม่อเกินขนาดและสร้างผิดแบบแปลน  
ที่ได้ออกแบบไว้ซึ่งเกินความจำเป็นและหยุดการก่อสร้างไปเพราะงบประมาณไม่เพียงพอ  
ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและออกคำสั่ง  
ให้ชุดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่ากระบวนการ  
สอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐  
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑๕  
ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิด  
ของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงมีคำสั่งให้เทศบาลตำบลบ้านแปะดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง  
และพิจารณาสั่งการตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙



/ผู้ถูกฟ้องคดี...

ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๔๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในกรณีดังกล่าวใหม่ หลังจากนั้น ประชานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ลับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/ว ๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งคำสั่งและข้อกล่าวหาพร้อมทั้ง สรุปพยานหลักฐานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อีกทั้งได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน หักล้างข้อกล่าวหาดังกล่าว รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีสามารถคัดค้านคณะกรรมการฯ ได้ หากเห็นว่าไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อกล่าวหาตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุป พยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แล้วเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งคัดค้านแต่อย่างใด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ขอสำเนาเอกสารสนับสนุนข้อกล่าวหา เพื่อนำไปประกอบคำชี้แจง ผู้ถูกฟ้องคดี ได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ชม ๖๔๗๐๑/๗๔๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียม การขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ซึ่งกำหนดเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือสำเนา ที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ได้ปฏิบัติตามประกาศฉบับดังกล่าวมาตลอดในกรณีที่มีประชาชนมาขอตรวจดู ขอสำเนา หรือสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง จึงมิได้สร้างภาระค่าใช้จ่ายโดยไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดี แต่อย่างใด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชี้แจงข้อกล่าวหา ต่อคณะกรรมการฯ และประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้มีหนังสือ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ลับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๙๓๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และหนังสือ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ลับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๙๔๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดี มาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และมีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๙๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับทราบข้อกล่าวหา เพิ่มเติม โดยผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ ปราบกฏตามบันทึกการสอบสวน (สส.๑) ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ต่อมา ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบ



/ทางละเมิด...

ทางละเมิดได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ลับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๑๐๑๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอให้คณะกรรมการฯ ตั้งประเด็นข้อกล่าวหาและหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาเป็นรายข้อ และประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดทางละเมิดได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ลับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๑๒๒๗ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งประเด็นตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว จากนั้น ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ขอขยายเวลายื่นถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ แล้วว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้ว่าจ้างได้สั่งการให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ และได้ตรวจสอบการก่อสร้างตามบันทึกรายงานการควบคุมงานของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างที่รายงานว่าการก่อสร้างถูกต้องตามรูปแบบและข้อกำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีจึงได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้าง หลังจากนั้น คณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการสอบสวน (สล.๒) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณา โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการก่อสร้างต่อม่อสะพานบ้านบนนา มีเหตุน่าจะรู้ถึงการก่อสร้างต่อม่อสะพานที่ไม่เป็นไปตามรูปแบบรายการรายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ประกอบกับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะย่อมจะรู้ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการผิวจราจรไม่เนื้อแข็งที่ประสงค์จะนำไม้พื้นสะพานเดิมวางพาดบนต่อม่อสะพานที่สร้างเสร็จเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสะพานสามารถใช้สัญจรข้ามไปมาได้ เมื่อการก่อสร้างต่อม่อสะพานมีความสูงมากเกินที่จะนำไม้พื้นสะพานเดิมมาวางพาดได้ ผู้ฟ้องคดียังอนุมัติเบิกจ่ายเงินไปโดยไม่ปรากฏว่าได้ทักท้วงการก่อสร้างต่อม่อสะพานที่ไม่เป็นไปตามแบบและวัตถุประสงค์ของโครงการฯ แต่อย่างไรก็ดี พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๑๕๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๕,๔๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว จึงได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน



/ให้แก่...

ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแปะเป็นเงินจำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะลับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/ว ๑๗๑๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะลับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๑๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ชี้แจงเกี่ยวกับแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ ที่ สพ.๐๒/๒๕๕๑ เพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีโดยสรุปว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการก่อสร้างต่อม่อสะพานบ้านบนนา ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ถูกต้องตามสัญญา ซึ่งคณะกรรมการตรวจการจ้างได้รายงานว่าการก่อสร้างได้ดำเนินการถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้อนุมัติ ผู้ฟ้องคดีไม่อาจล่วงรู้ถึงวิธีการก่อสร้างตามหลักวิชาช่างแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาคำอุทธรณ์ และมีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะลับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๒๑๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รายงานการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้خذใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการไปยังนายอำเภอจอมทอง เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่เมื่อพ้นเวลา ๙๐ วัน แล้ว ผู้มีอำนาจพิจารณาอุทธรณ์ยังไม่แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะลับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๕๐๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งสิทธิการฟ้องคดีต่อศาลปกครองให้ผู้ฟ้องคดีทราบ

ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดไม่ชอบด้วยกฎหมาย เนื่องจากผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคู่กรณีกับผู้ฟ้องคดี โดยเป็นผู้สมัครแข่งขันเพื่อเป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ นั้น การดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดโครงการก่อสร้างสะพานบ้านบนนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านแปะ เกิดขึ้นเนื่องจากผู้ถูกฟ้องคดีได้รับหนังสืออำเภอจอมทองลับ ที่ ชม ๐๐๓๗.๗/๐๐๔ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๕ (ที่ถูกต้อง หนังสืออำเภอจอมทองลับ ที่ ชม ๐๐๓๗.๗/๐๐๐๔ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๕) ให้ดำเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องใหม่ ให้ถูกต้อง และพิจารณาสั่งการตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๔๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔



/พฤษภาคม...

พฤษภาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเพื่อหาผู้ต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ โดยคณะกรรมการดังกล่าวได้ทำหน้าที่สอบสวนและรวบรวมพยานหลักฐาน พร้อมทั้งเสนอความเห็นพิจารณาลงโทษต่อผู้ถูกฟ้องคดีผู้สั่งแต่งตั้ง ซึ่งเป็นการดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการ ไม่ใช่ใครคนใดคนหนึ่งพิจารณา และคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งสามคนก็มีใช้คู่กรณีกับผู้ฟ้องคดี อีกทั้งผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ฉบับที่ ชม ๖๗๔๐๑/ว ๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้โอกาสผู้ฟ้องคดีได้คัดค้านคณะกรรมการฯ แล้ว และไม่ปรากฏว่ามีการคัดค้านในเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด แต่ผู้ฟ้องคดีกลับอ้างเหตุที่ว่าผู้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ เป็นคู่กรณีกับผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นว่า น่าจะใช้คำว่า คู่แข่งทางการเมืองมากกว่า ซึ่งมีความหมายต่างกับคู่กรณี ตามมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙

ส่วนกรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า กระบวนการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไม่เป็นไปตามรูปแบบ ขั้นตอน และวิธีการอันเป็นสาระสำคัญตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ นั้น ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ฉบับที่ ชม ๖๗๔๐๑/ว ๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมทั้งสรุปพยานหลักฐานในกรณีที่กล่าวหา พร้อมทั้งได้แจ้งไปด้วยว่า เพื่อให้ผู้ฟ้องคดีจะได้มีโอกาสรับทราบข้อกล่าวหาและข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอ ทั้งมีโอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานหักล้างข้อกล่าวหาเพื่อป้องกันสิทธิของตนแล้ว โดยที่ไม่ได้ปิดโอกาสผู้ฟ้องคดีรับทราบข้อเท็จจริงอันเป็นข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างแต่อย่างใด การที่ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ฉบับที่ ชม ๖๗๔๐๑/ว ๖๐๘ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีมาติดต่อขอข้อมูลข่าวสารของราชการได้เนื่องจากประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๒ นั้น ได้กำหนดเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ ทั้งนี้ ผู้ถูกฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามประกาศดังกล่าวมาโดยตลอดในกรณีที่มีประชาชนมาขอตรวจดู ขอสำเนา หรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้อง ผู้ถูกฟ้องคดีมิได้สร้างภาระค่าใช้จ่ายโดยไม่เป็นธรรมให้แก่ผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด



/กรณีที่...



กรณีที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้างว่า การสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดโดยไม่ปรากฏความชัดเจนตามที่กฎหมายบัญญัติด้วยเหตุที่ว่า ตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาที่ตนได้รับมานั้นมิได้ปรากฏข้อเท็จจริงเพียงพอที่จะทำให้เข้าใจข้อกล่าวหา จึงไม่สามารถชี้แจงข้อกล่าวหาหรือโต้แย้งคัดค้านได้อย่างเต็มที่ คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นั้น ก่อนที่ผู้ถูกฟ้องคดีจะออกคำสั่งดังกล่าว ได้ผ่านกระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้แจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและชี้แจงโต้แย้งแสดงพยานหลักฐานแล้ว จนกระทั่งคณะกรรมการฯ ได้สรุปสำนวนพร้อมทั้งรายงานผลการสอบสวนข้อเท็จจริงเสนอผู้ถูกฟ้องคดี ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการฯ จึงได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแปะ ผู้ฟ้องคดีจึงอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวในประเด็นที่ว่า การที่คณะกรรมการฯ เห็นว่าตอม่อสะพานที่สร้างไม่เป็นไปตามแบบ และไม่ได้ชี้การพิจารณาว่าไม่เป็นไปตามแบบตรงไหน ผิดแบบแปลนที่กำหนดอย่างไร และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงที่ชัดเจนว่าพฤติการณ์อันจะถือว่าเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงทำให้เทศบาลตำบลบ้านแปะได้รับความเสียหาย เพียงแต่อาศัยเหตุที่นำรู้มาฟังเป็นข้อสรุป จึงยังไม่เป็นข้อหาที่ชัดเจน เป็นเหตุให้ผู้ฟ้องคดีไม่มีโอกาสโต้แย้งข้อพิจารณาในประเด็นที่เป็นข้อสำคัญดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีเห็นด้วยกับคำอุทธรณ์ดังกล่าวจึงได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๑๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ ให้ผู้ฟ้องคดีชี้แจงแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ ที่ สพ.๐๒/๒๕๕๑ ซึ่งเป็นแบบตอม่อสะพานบ้านบนนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านแปะ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้งข้อพิจารณาในประเด็นที่เป็นข้อสาระสำคัญให้เป็นที่ยุติก่อนที่จะสรุปผลการพิจารณาอุทธรณ์ต่อไป โดยแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ ที่ สพ.๐๒/๒๕๕๑ แผ่นที่ ๓/๕ (แสดงทรวดทรงตามขวาง ๑:๕๐) ได้กำหนดว่า ลีกลีไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ในแบบดังกล่าวกำหนดเส้นระยะที่ท้องคานรัดเสาถึงระยะใต้สุดของฐานราก ความหมายตามแบบดังกล่าวหมายความว่า ระยะจากคานรัดเสาถึงระยะใต้สุดของฐานราก ต้องลีกลีจากท้องคานหรือท้องลำห้วย (คานรัดหัวเสาตามแบบต้องอยู่บริเวณท้องคลองหรือท้องลำห้วย) ไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร เหตุผลทางด้านวิศวกรรม คือ หากความลึกได้ระดับท้องคลอง



/หรือท้องลำห้วย...

หรือท้องลำห้วยน้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร ฐานรากแบบฐานแผ่อาจจะไม่พ้นระดับน้ำกัดเซาะ  
กรณีน้ำหลาก ไหลเชี่ยวและแรง หากเกิดการกัดเซาะที่ได้ระดับฐานรากอาจเกิดการทรุดตัว  
สะพานจะได้รับความเสียหาย หลักการทางด้านวิศวกรรมได้กำหนดหลักการออกแบบฐานราก  
ของสะพานแบบฐานแผ่ว่า ต้องลึกจากระดับท้องคลองหรือท้องลำห้วยไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร  
แต่การก่อสร้างตอม่อสะพานบ้านบนนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านแปะ ไม่เป็นไปตามแบบดังกล่าว  
เพราะขุดดินฐานรากได้เพียง ๐.๖๐ เมตร ถึง ๐.๗๐ เมตร ซึ่งตามแบบกำหนดว่าต้องลึก  
๒.๕๐ เมตร ถือว่าเป็นการก่อสร้างตอม่อสะพานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ รายละเอียด  
และข้อกำหนดในสัญญา ส่งผลให้ตอม่อสะพานดังกล่าวมีขนาดความสูงเกินความจำเป็น  
เมื่อเทียบกับขนาดของลำน้ำที่กว้าง ๔ เมตร ถึง ๕ เมตร และมีความสูงจากพื้นดินกว่า  
๔ เมตร จึงไม่สามารถใช้การได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการผิวจราจรไม่เนื้อแข็งที่จะใช้  
พื้นไม้สะพานเดิมวางพาดเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสะพานสามารถใช้สัญจรข้ามไปมาได้  
ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชี้แจงในประเด็นดังกล่าวต่อ  
ผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว เห็นได้ว่า ผู้ถูกฟ้องคดีได้แจ้งและเปิดโอกาสให้ผู้ฟ้องคดีได้โต้แย้ง  
ข้อพิจารณาในประเด็นที่เป็นข้อสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติความรับผิด  
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แล้ว คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕  
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้ว ขอให้ศาลมีคำพิพากษา  
หรือคำสั่งให้ยกฟ้อง

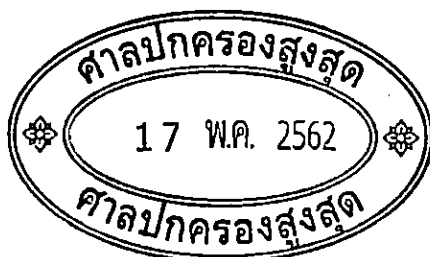
ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การในทำนองเดียวกับคำฟ้องและเพิ่มเติมว่า  
ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ฟ้องคดีสามารถคัดค้านคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง  
ความรับผิดทางละเมิดได้ แต่มิได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีสามารถคัดค้านผู้ออกคำสั่งหรือคัดค้าน  
เรื่องอำนาจในการออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชุดดังกล่าวแต่อย่างใด และในชั้น  
การสอบข้อเท็จจริงก็ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำการด้วยความประมาทเลินเล่อ  
อย่างร้ายแรงแต่อย่างใด และไม่ปรากฏว่าเหตุใดจึงมีค่าเสียหายในส่วนที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิด  
จำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท

ผู้ถูกฟ้องคดีให้การเพิ่มเติมในทำนองเดียวกับคำให้การและเพิ่มเติมว่า  
การออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด นั้น ผู้ถูกฟ้องคดี  
ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียหรือเกี่ยวข้องกับ  
การพิจารณาทางปกครองแต่อย่างใด โดยการพิจารณาความรับผิดทางละเมิดอยู่ในรูปแบบของ



/คณะกรรมการ...

คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทั้งสามคน ไม่ใช้การพิจารณาโดยกรรมการคนใดคนหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้งสามคนก็ไม่ได้เป็นคู่กรณีกับผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด ส่วนกรณีคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีชี้แจงโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐาน ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบข้อกล่าวหา โดยได้แจ้งเป็นหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะลับ ที่ ขม ๖๗๔๐๑/ว ๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อกล่าวหา เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๖ (ที่ถูกคือ วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕) และอนุญาตให้ผู้ฟ้องคดีขยายระยะเวลายื่นคำชี้แจงได้ตามที่ขอ จึงถือว่าคณะกรรมการฯ ได้ให้โอกาสแก่ผู้ฟ้องคดีที่จะได้รับทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและให้โอกาสโต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนอย่างเพียงพอแล้ว ประกอบกับผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชี้แจงข้อกล่าวหาต่อประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ซึ่งเนื้อหาในหนังสือชี้แจงข้อกล่าวหาฉบับดังกล่าวเป็นการแสดงให้เห็นว่าผู้ฟ้องคดีมีความเข้าใจในข้อกล่าวหาแล้วได้เป็นอย่างดี โดยมีข้อความระบุว่า ผู้ฟ้องคดีทราบว่ามีการขอแก้ไขแบบแปลนแต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถแก้ไขได้ ด้วยเหตุผลใดผู้ฟ้องคดีไม่ทราบ ซึ่งจะเห็นได้ว่าผู้ฟ้องคดีมีเหตุน่าจะรู้ถึงการก่อสร้างต่อม่อสะพานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา การที่ผู้ฟ้องคดีคัดค้านคำให้การว่าไม่เคยปรากฏข้อเท็จจริงต่อผู้ฟ้องคดีในขณะก่อสร้าง จนกระทั่งขณะอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างว่ามีปัญหาใดในการก่อสร้างไม่เคยปรากฏข้อเท็จจริงต่อผู้ฟ้องคดีว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลนอย่างไร หรืออาจเสียหายต่อทางราชการอย่างไร จึงขัดกับคำชี้แจงข้อกล่าวหาของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีรู้ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการที่จะนำไม้พื้นสะพานเดิมมาวางพาดบนต่อม่อสะพานที่สร้างเสร็จเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสะพานสามารถสัญจรข้ามไปมาได้ ตามที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (สล.๑) แต่เมื่อต่อม่อสะพานมีความสูงเกินที่จะนำไม้พื้นสะพานเดิมมาวางพาดได้ ผู้ฟ้องคดียังอนุมัติให้ผ่านงานและเบิกจ่ายเงินโดยไม่ได้ทักท้วง อีกทั้งฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างต่อม่อสะพานบ้านบนนา ก็มีภาพถ่ายต่อม่อสะพานที่สร้างเสร็จแล้ว หากผู้ฟ้องคดีตรวจสอบเอกสารให้รอบคอบก่อนอนุมัติเบิกจ่ายย่อมทราบได้ว่าต่อม่อสะพานไม่น่าจะใช้งานได้ ดังนั้น พฤติการณ์จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงตามมาตรา ๘ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙



/สำนวนคดี...

สำนวนคดีที่สอง (คดีหมายเลขดำที่ ๓๗๙/๒๕๕๖) ผู้ถูกฟ้องคดีฟ้อง โดยมีสาระสำคัญในทำนองเดียวกับคำให้การแก้คำฟ้องในสำนวนคดีแรกและเพิ่มเติมว่า ภายหลังการออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทน ผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตามทวงหนี้ ตามคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการจำนวน ๓ ครั้ง ตามหนังสือเทศบาล ตำบลบ้านแปะ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๒๓๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หนังสือเทศบาล ตำบลบ้านแปะ ฉบับที่ ชม ๖๗๔๐๑/๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ และหนังสือเทศบาล ตำบลบ้านแปะ ฉบับที่ ชม ๖๗๔๐๑/๖๗๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่ผู้ฟ้องคดี ยังไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดีแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการ สืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้คดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีหนังสือไปยังหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ทราบข้อเท็จจริงในการถือบัญชีเงินฝาก กรรมสิทธิ์ในที่ดิน และรถ ที่มีการจดทะเบียนของลูกหนี้คดีละเมิดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ปรากฏตามหนังสือเทศบาล ตำบลบ้านแปะ ฉบับที่ ชม ๖๗๔๐๑/ว ๘๔๙ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงธนาคารพาณิชย์ ทุกแห่งในอำเภอจอมทองและอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๑ หนังสือเทศบาลตำบล บ้านแปะ ฉบับที่ ชม ๕๙๐๑/ว ๑๐๘๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๖ ถึงธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ในอำเภอจอมทองและอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒ หนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ฉบับที่ ชม ๖๗๔๐๑/๘๕๑ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ สาขาจอมทอง และหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ฉบับที่ ชม ๖๗๔๐๑/๘๕๐ ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๖ ถึงสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการสืบหาทรัพย์สินดังกล่าว ปรากฏว่า พบบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดี ซึ่งบางธนาคารได้แจ้งว่าไม่สามารถให้ข้อมูลบัญชี เงินฝากของลูกค้านิติบุคคลได้เพราะผู้ถูกฟ้องคดีไม่มีอำนาจในการขอทราบข้อเท็จจริงดังกล่าว ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถสืบหาข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และพบข้อเท็จจริง การถือครองรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดี เห็นว่า คำสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นคำสั่งเรียกให้ชำระเงินตามมาตรา ๕๗ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้ใช้มาตรการ บังคับทางปกครอง โดยได้ดำเนินการแจ้งเตือนให้ลูกหนี้ชำระค่าสินไหมทดแทนแล้ว เป็นจำนวน ๓ ครั้ง แล้ว แต่ผู้ฟ้องคดีกลับเพิกเฉยไม่ยอมชำระหนี้แต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดี จึงสืบหาทรัพย์สินของผู้กระทำละเมิดเพื่อจะได้นำเงินมาชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ ทางราชการ แต่เนื่องจากมีเหตุขัดข้องในการบังคับใช้กฎหมายในส่วนที่เกี่ยวกับการบังคับ



/ทางปกครอง...

ทางปกครอง คือไม่สามารถตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีได้ และไม่มีทางอื่นที่จะบังคับเอาจากผู้ฟ้องคดีได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ยื่นฟ้องต่อศาล ขอให้ออกหมายบังคับคดีเอาจากผู้ฟ้องคดี เพื่อนำเงินมาชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ

ขอให้ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทน จำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแปะเสร็จสิ้นและคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ฟ้องคดีให้การว่า ผู้ฟ้องคดีมิได้กระทำการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการตามที่ปรากฏในคำฟ้องของผู้ถูกฟ้องคดี ความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด และคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ตรงกันข้าม ผู้ฟ้องคดีในฐานะนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะในขณะที่เกิดเหตุได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือ และปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบราชการทุกประการ ซึ่งการก่อสร้างต่อม่อสะพานดังกล่าว ปรากฏข้อเท็จจริงแต่แรกแล้วว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ (ปัจจุบันคือ เทศบาลตำบลบ้านแปะ) มีงบประมาณไม่เพียงพอที่จะก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำแม่แปะในเขตท้องที่หมู่ที่ ๑๔ ตามข้อเรียกร้องของราษฎรได้ แต่เนื่องจากราษฎรในพื้นที่เป็นชาวเขาและพักอาศัยอยู่บนภูเขาสูงและห่างไกลมีความยากลำบากในการเดินทางข้ามลำน้ำแม่แปะโดยเฉพาะในช่วงฤดูน้ำหลาก จึงขอให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะใช้งบประมาณที่จัดสรรให้หมู่ที่ ๑๔ จัดสร้างต่อม่อสะพานข้ามลำน้ำแม่แปะพอให้สามารถใช้ไม้เนื้อแข็งอันเป็นพื้นไม้สะพานเดิมเพื่อใช้เดินสัญจรข้ามลำน้ำได้เป็นการชั่วคราว และขอให้จัดงบประมาณก่อสร้างสะพานเพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์ในปีต่อๆ ไป ต่อมาที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะมีมติอนุมัติให้สร้างต่อม่อสะพานดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ของราษฎรในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะจึงได้ดำเนินการตามระเบียบราชการเพื่อก่อสร้างต่อม่อสะพานดังกล่าว มีการแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้าง อันเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบราชการทุกประการ ในระหว่างการก่อสร้างต่อม่อสะพานไม่เคยปรากฏข้อเท็จจริงแก่ผู้ฟ้องคดีว่ามีปัญหาในการก่อสร้างต่อม่อสะพานดังกล่าว โดยไม่เคยมีผู้หนึ่งผู้ใดรายงานหรือปรึกษาหารือผู้ฟ้องคดีเกี่ยวกับปัญหาในการก่อสร้างต่อม่อสะพานดังกล่าว ไม่ว่า



/จะเกี่ยวกับ...

จะเกี่ยวกับเรื่องรูปแบบ แบบแปลน รายละเอียดหรือรายการใดๆ เกี่ยวกับสะพานหรือตอม่อ สะพานดังกล่าว ความไม่เคยปรากฏแก่ผู้ฟ้องคดีเลยว่าการก่อสร้างตอม่อสะพานนั้น มีปัญหาและทำให้ตอม่อสะพานมีระดับความสูงมากจนไม่สามารถใช้ไม้เนื้อแข็งวางพาด เพื่อใช้เป็นทางสัญจรตามวัตถุประสงค์ได้ ต่อมา คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำรายงาน เสนอต่อผู้ฟ้องคดีว่า การก่อสร้างตอม่อสะพานได้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบรูปรายการ และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับเหมา ผู้ฟ้องคดี ได้ตรวจสอบเอกสารประกอบเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายแล้วไม่ปรากฏถึงความไม่เรียบร้อย และปัญหาใดในการก่อสร้าง และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าตอม่อสะพานมีระดับความสูง จนไม่อาจใช้ไม้เนื้อแข็งวางพาดได้ เมื่อปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า การก่อสร้างเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบรูปรายการ และข้อกำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดี จึงไม่อาจดำเนินการเป็นอื่นได้นอกจากอนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างไปตามที่เสนอมาน ผู้ฟ้องคดี ไม่เคยไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างก่อนการก่อสร้าง ระหว่างก่อสร้าง หรือหลังการก่อสร้าง เนื่องจากไม่มีหน้าที่และระเบียบบังคับให้ต้องไปตรวจสอบการก่อสร้าง อีกทั้งมีผู้ควบคุมงาน และคณะกรรมการตรวจการจ้างรับผิดชอบอยู่แล้ว ผู้ฟ้องคดีทราบเรื่องที่ตอม่อสะพาน ดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้หลังจากที่ผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งนายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านแปะแล้ว และมีการร้องเรียนถึงปัญหาการก่อสร้างดังกล่าว ผู้ฟ้องคดี จึงได้ไปตรวจสอบสถานที่ก่อสร้างและพบว่ามีปัญหาจริง แต่ก็เป็นทราบข้อเท็จจริง ในภายหลังจากผู้ฟ้องคดีพ้นจากตำแหน่งบริหารไปแล้ว ตามที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบละเมิดที่แต่งตั้งโดยผู้ถูกฟ้องคดีได้ทำรายงานการสอบสวน (สส.๒) และมีความเห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้อนุมัติเบิกจ่ายตามโครงการก่อสร้าง ตอม่อสะพานบ้านบนนา มีเหตุน่าจะรู้ถึงการก่อสร้างตอม่อสะพานที่ไม่เป็นไปตามแบบ รูปรายการ รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ประกอบกับผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะย่อมจะรู้ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการผิวจราจร ไม้เนื้อแข็งที่ประสงค์จะนำไม้พื้นสะพานเดิมวางพาดบนตอม่อสะพาน เมื่อตอม่อสะพาน ที่สร้างเสร็จมีความสูงเกินที่จะนำไม้พื้นสะพานเดิมมาวางพาดได้ ผู้ฟ้องคดีอนุมัติเบิกจ่ายไป โดยไม่ปรากฏว่าได้ทักท้วงว่าตอม่อสะพานที่สร้างไม่เป็นไปตามแบบและวัตถุประสงค์ ของโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการในอัตราร้อยละ ๑๐



/ของคำเสียหาย...

ของค่าเสียหายจำนวน ๑๕๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงิน ๑๕,๔๐๐ บาท นั้น เป็นการทำความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงเป็นอันมาก จากการสอบสวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีทราบหรือแม้แต่น่าจะทราบว่า การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ฟ้องคดีทราบหรือน่าจะทราบว่าตอม่อสะพานมีความสูงจนไม่สามารถใช้ไม้เนื้อแข็งพาดเพื่อใช้เป็นทางสัญจรได้ ผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างไม่เคยรายงานปัญหาใดๆ ในการก่อสร้างให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ผู้ฟ้องคดีทราบจากรายงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างที่มีถึงผู้ฟ้องคดีว่าการก่อสร้างเรียบร้อยเป็นไปตามแบบรูปรายการ รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับทราบไม่ว่าจากบุคคลใดว่าตอม่อสะพานมีปัญหาเรื่องความสูงจนไม่สามารถนำไม้เนื้อแข็งขึ้นพาดบนตอม่อเพื่อใช้สัญจรได้ หากผู้ฟ้องคดีทราบก็ย่อมต้องทักท้วงและไม่อนุมัติเบิกจ่ายเด็ดขาดเนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จะใช้ไม้เนื้อแข็งพาดบนตอม่อเพื่อให้ราษฎรใช้สัญจร ความเห็นของคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดดังกล่าว จึงเป็นการทำความเข้าใจที่ไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่ปรากฏในสำนวนการสอบสวน เป็นความเห็นที่ปราศจากพยานหลักฐานสนับสนุน และมีเจตนาให้ผู้ฟ้องคดีมีมลทินในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเจตนาแอบแฝงในทางการเมือง คำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแพะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรมและไม่ชอบด้วยกฎหมาย ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี

ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแพะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแพะ เป็นเงินจำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งหรือไม่ เพียงใด โดยมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยในเบื้องต้นว่า การที่ผู้ฟ้องคดีอนุมัติให้จ่ายเงินค่าก่อสร้างตอม่อสะพานที่พิพาทเป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงหรือไม่ ข้อเท็จจริงปรากฏว่า เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแพะ ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างตอม่อสะพานบ้านบนนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านแพะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๒๕๘,๐๐๐ บาท ซึ่งการดำเนินการเบิกเงินดังกล่าว เริ่มจากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เสนอใบตรวจการจ้าง ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒



/ต่อผู้ฟ้องคดี...

ต่อผู้ฟ้องคดี โดยรายงานว่าคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานที่พิพาทจำนวนเงิน ๒๕๘,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานจ้างตามหนังสือลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พร้อมกันตรวจจริงเป็นที่ถูกต้องตามสัญญาจ้างแล้ว สมควรจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีความเห็นท้ายใบตรวจการจ้างว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเป็นที่ถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานแล้ว เห็นควรเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างต่อไป ต่อมา ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ หัวหน้าส่วนการคลังได้เสนอบันทึกข้อความต่อผู้ฟ้องคดีเพื่อขออนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาให้แก่ผู้รับจ้าง โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะมีความเห็นควรอนุมัติ ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามอนุมัติและฎีกาเบิกเงินมีรายการครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กล่าวคือมีลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก ผู้ตรวจฎีกาลงนามรับรองว่าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว หัวหน้าหน่วยการคลัง และปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะมีความเห็นว่าควรให้เบิกจ่ายได้ ผู้ฟ้องคดีลงนามอนุมัติให้เบิกจ่ายได้เมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการรายงานผู้ฟ้องคดีจากผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างว่า การก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบ หรือไม่เป็นไปตามแบบแปลน หรือจะต้องมีการแก้ไขแบบเพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ หรือมีการทักท้วงหรือสั่งพักงานผู้รับจ้างเพราะหากทำการก่อสร้างต่อไปอาจเสียหายต่อทางราชการ ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชี้แจงต่อประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดว่า ผู้ฟ้องคดีเคยทราบว่ามี การขอแก้ไขแบบแปลนในระหว่างก่อสร้าง แต่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแจ้งว่าไม่สามารถแก้ไขได้ ด้วยเหตุผลใดไม่ทราบ และไม่เคยมีการเสนอเรื่องแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างหรือปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้าง เห็นว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดในหน่วยงานแม้จะมีหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ แต่โดยที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ มิได้กำหนดให้ประธานกรรมการบริหาร (เดิม) หรือนายกององค์การบริหารส่วนตำบล (ปัจจุบัน) มีหน้าที่ต้องควบคุมตรวจสอบหรือทักท้วงการจ้างให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการ ซึ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานที่ต้องรายงานให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบล



/เพื่อทราบ...



เพื่อทราบหรือสั่งการ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างมิได้มีการรายงานถึงความบกพร่องหรือความไม่น่าจะเป็นไปได้ตามหลักวิชาช่าง จึงเป็นเหตุสุดวิสัยที่ผู้ฟ้องคดีจะได้ทราบถึงลักษณะของตอม่อสะพานที่ไม่สามารถจะนำไม้เนื้อแข็งเดิมมาใช้วางพาดเพื่อการสัญจรได้อีกทั้งการสั่งให้แก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างเป็นอำนาจของคณะกรรมการตรวจการจ้าง การที่ผู้ฟ้องคดีได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจการจ้าง หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าส่วนการคลัง รวมทั้งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะว่า การก่อสร้างถูกต้องตามรูปแบบในสัญญาจ้าง ควรเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างได้ จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องแล้ว มิได้กระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แม้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง ความรับผิดชอบทางละเมิดว่า ได้เคยทราบว่าการขอแก้ไขแบบแปลนก็ตามแต่จะมีการขอแก้ไขหรือไม่ ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการในเบื้องต้นเพื่อให้ได้ข้อยุติเสียก่อน การที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดมีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง ไม่ควบคุมดูแล และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ปลอมให้มีการก่อสร้างตอม่อสะพานมีความสูงเกินกว่าที่จะนำไม้พื้นสะพานเดิมมาวางพาดได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการและไม่เป็นไปตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ ที่ สพ.๐๒/๒๕๕๑ แบบตอม่อสะพาน บ้านบนนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านแปะ ที่กำหนดให้ความลึกของฐานรากตอม่อสะพานไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร และให้ระดับสะพานพอดีกับเนินดินด้านบน แต่การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลน เพราะขุดดินฐานรากเพียง ๐.๖๐ เมตร ถึง ๐.๗๐ เมตร ทำให้ตอม่อสะพานที่สร้างเสร็จแล้วมีความสูงเกินกว่าที่จะนำไม้พื้นสะพานเดิมมาวางพาดได้ จึงไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเงินโดยไม่ตรวจสอบให้ละเอียดรอบคอบก่อนลงนาม จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ (ที่ถูกคือ เทศบาลตำบลบ้านแปะ) ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วได้มีคำสั่งที่พิพาทให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท จึงเป็นกรณีที่คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจในการพิจารณาและออกคำสั่งโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย



/และไม่เป็นธรรม...

และไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี คำสั่งที่พิพาทจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ไม่อาจใช้บังคับกับ  
ผู้ฟ้องคดีได้โดยไม่จำเป็นต้องพิจารณาประเด็นข้อโต้แย้งอื่นๆ ของผู้ฟ้องคดีเพราะมิได้ทำให้  
ผลของคดีเปลี่ยนแปลง

ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ  
ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้นายอนุชา ปัญญา ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ  
ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป ยกฟ้อง  
ผู้ถูกฟ้องคดี

ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การรับฟังข้อเท็จจริงของศาลปกครองชั้นต้น  
ยังคลาดเคลื่อนต่อข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย เนื่องจากคดีนี้มีข้อเท็จจริงปรากฏตามสำนวน  
การสอบสวนของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบว่า ผู้ฟ้องคดีทราบ  
อยู่แล้วว่าลักษณะของตอม่อสะพานบ้านบนนาไม่สามารถที่จะนำไม้เนื้อแข็งเดิมมาใช้วางพาด  
เพื่อการสัญจรได้ เนื่องจากการก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบแปลน กรณีจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัย  
ตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น  
เพราะผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชี้แจงต่อประธานกรรมการสอบ  
ข้อเท็จจริงความรับผิดชอบว่า ระหว่างที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลบ้านแปะได้ทราบว่าการขอแก้ไขแบบแปลนในระหว่างก่อสร้าง แต่เจ้าหน้าที่  
ผู้รับผิดชอบแจ้งว่าไม่สามารถแก้ไขได้ ถือเป็นข้อเท็จจริงที่ผู้ฟ้องคดีซึ่งเป็นผู้แต่งตั้ง  
คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานรับทราบแล้วว่า มีปัญหาเกิดขึ้นระหว่าง  
การดำเนินการก่อสร้างตอม่อสะพาน และการที่ผู้ฟ้องคดีอ้างภายหลังว่า ไม่เคยปรากฏ  
ข้อเท็จจริงต่อผู้ฟ้องคดีว่าการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบ หรือไม่เป็นไปตามแบบแปลนอย่างไร  
หรือมีการตรวจรับงานก่อสร้างดังกล่าวโดยไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ หรือการก่อสร้าง  
ดังกล่าวไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้ หรืออาจเสียหายต่อทางราชการอย่างไร นั้น ขัดกับ  
คำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีที่ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิด  
ทางละเมิดตามหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ประกอบกับผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่ง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ ย่อมรู้ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการพิจารณาไม้เนื้อแข็ง  
ที่ประสงค์จะนำไม้พื้นสะพานเดิมวางพาดบนตอม่อสะพานที่สร้างเสร็จเพื่อใช้ประโยชน์  
เป็นสะพาน สามารถสัญจรข้ามไปมาได้ ตามบันทึกการสอบสวน (สล.๑) ที่ผู้ฟ้องคดีได้ให้ถ้อยคำ  
ต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕



/เมื่อตอม่อสะพาน...

เมื่อต่อม่อสะพานมีความสูงมากเกินที่จะนำไม้พื้นสะพานเดิมมาวางพาดได้ แต่ผู้ฟ้องคดีก็ยังให้ผ่านงานและอนุมัติเบิกจ่ายเงินไปโดยไม่ปรากฏว่าผู้ฟ้องคดีได้ทักท้วงว่าต่อม่อสะพานที่สร้างไม่เป็นตามแบบและวัตถุประสงค์ของโครงการ ประกอบกับฎีกาเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างต่อม่อสะพานบ้านบนนาที่มีภาพถ่ายต่อม่อสะพานที่สร้างเสร็จแล้วประกอบการพิจารณาการเบิกจ่าย หากผู้ฟ้องคดีตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติเบิกจ่ายจะต้องเห็นว่าต่อม่อสะพานดังกล่าวสูงเกินจริงและไม่น่าจะใช้การได้ นอกจากนี้ ผู้ฟ้องคดีก็ทราบดีว่ามีการทักท้วงระหว่างดำเนินการก่อสร้างต่อม่อสะพานแล้ว ตามหนังสือชี้แจงของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ผู้ฟ้องคดีย่อมต้องใช้ความระมัดระวังในการพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน ดังนั้น พฤติการณ์จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีกระทำการโดยประมาทปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ต้องรักษาผลประโยชน์ของแผ่นดินเช่นผู้ฟ้องคดีจักต้องมีความระมัดระวัง ในการอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินตามวิสัยและพฤติการณ์และอาจใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นได้ แต่หาใช้ให้เพียงพอไม่หรือหากระมัดระวังเล็กน้อยย่อมคาดเห็นได้ว่าอาจเกิดความเสียหายขึ้น จึงถือได้ว่าพฤติการณ์เป็นการกระทำโดยประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทำให้เทศบาลตำบลบ้านแปะได้รับความเสียหาย ตามมาตรา ๙ และมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ทั้งนี้ แม้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ จะมีได้กำหนดให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลมีหน้าที่ต้องควบคุมตรวจสอบหรือทักท้วงการจ้างให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานที่ต้องรายงานให้นายกองคการบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบหรือสั่งการก็ตาม แต่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้บังคับบัญชาตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งบัญญัติว่า นายกองคการบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล... โดยผู้ฟ้องคดีจะต้องมีหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบของทางราชการ การที่



/ผู้ฟ้องคดี...

ผู้ฟ้องคดีไม่ควบคุมบังคับบัญชาคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ทั้งที่ทราบแล้วว่า มีปัญหาเกิดขึ้นเกี่ยวกับการก่อสร้าง จึงเป็นการประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการอย่างร้ายแรง เพราะวิสัยของวิญญูชนที่ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเช่นเดียวกับผู้ฟ้องคดี เมื่อรู้อยู่แล้วถึงเหตุที่จะก่อให้เกิดความเสียหายก็ควรจะยับยั้ง ปรับปรุง แก้ไข หรือยกเลิก เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ แต่ผู้ฟ้องคดีก็หาได้ใช้ความระมัดระวังเช่นนั้นไม่ กรณีจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยดังบทนิยามในความหมายของมาตรา ๘ แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่า คำว่า “เหตุสุดวิสัย” หมายความว่า เหตุใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ตี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้อง ประสบเหตุนั้นจะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะ และภาวะเช่นนั้น ดังนั้น เมื่อพฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยบกพร่อง ไม่ควบคุมดูแล และตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ ปลอมให้มีการก่อสร้างต่อม่อสะพาน มีความสูงเกินกว่าที่จะนำไม้พื้นสะพานเดิมมาวางพาดได้ ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของโครงการและไม่เป็นไปตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ ที่ สพ.๐๒/๒๕๕๑ แบบต่อม่อสะพานบ้านบนนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านแปะ ที่กำหนดให้ความลึกของฐานราก ต่อม่อสะพานไม่น้อยกว่า ๒.๕๐ เมตร และให้ระดับสะพานพอดีกับเนินดินด้านบน แต่การก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแบบแปลนเพราะการขุดดินมีความลึกของฐานรากเพียง ๐.๖๐ เมตร ถึง ๐.๗๐ เมตร เมื่อสร้างต่อม่อสะพานแล้วเสร็จทำให้สะพานมีความสูงเกินกว่าที่จะนำไม้พื้นสะพานเดิม มาวางพาดได้ จึงไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ดังนั้น การที่ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามอนุมัติเบิกจ่ายเงินโดยไม่ตรวจสอบ ให้ละเอียดรอบคอบก่อนลงนาม จึงถือได้ว่าผู้ฟ้องคดีปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหายให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแปะตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ การที่ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณาแล้วได้มีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้เงินจำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท จึงเป็นการใช้ดุลพินิจในการออกคำสั่งเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนโดยชอบ ด้วยกฎหมายและเป็นธรรมเนียมแก่ผู้ฟ้องคดีแล้ว

ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษากลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ ตามคำสั่งเทศบาล



/ตำบลบ้านแปะ...

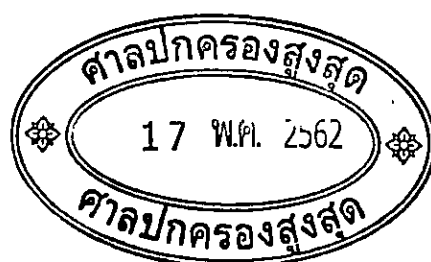
ตำบลบ้านแปะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้นายอนุชา ปัญญา ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

ผู้ฟ้องคดีแก้อุทธรณ์ว่า ผู้ฟ้องคดีไม่เคยกล่าวอ้างว่าเหตุที่ผู้ฟ้องคดีไม่ต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายกรณีการก่อสร้างต่อม่อสะพานบ้านบนนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะเป็นเหตุสุดวิสัยตามที่ผู้ถูกฟ้องคดีกล่าวอ้างในอุทธรณ์ คำว่าเหตุสุดวิสัย ผู้ถูกฟ้องคดีเพิกยกขึ้นมาว่ากล่าวในชั้นอุทธรณ์ ข้อเท็จจริงส่วนนี้จึงคลาดเคลื่อน ส่วนที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่า การที่ผู้ฟ้องคดีอ้างภายหลังว่า ไม่เคยปรากฏข้อเท็จจริงต่อผู้ฟ้องคดีว่าการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบ หรือไม่เป็นไปตามแบบแปลนอย่างไร หรือมีการตรวจรับงานก่อสร้างโดยไม่เป็นไปตามแบบรายการหรือการก่อสร้างดังกล่าวไม่สามารถใช้สอยประโยชน์ได้ หรืออาจเสียหายต่อทางราชการอย่างไร นั้น ขัดกับคำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีที่ได้ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดตามหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ นั้น หนังสือของผู้ฟ้องคดีลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เป็นการชี้แจงตามข้อเท็จจริง ไม่ได้ระบุว่าผู้ฟ้องคดีทราบได้อย่างไรจากผู้ใด และไม่ได้ปรากฏข้อเท็จจริงในหนังสือชี้แจงดังกล่าวว่าผู้ฟ้องคดีได้รับแจ้งจากคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน แต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับสรุปข้อเท็จจริงว่า ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานทราบแล้วว่ามีปัญหาเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง ผู้ฟ้องคดียืนยันว่าตั้งแต่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน จนกระทั่งมีการอนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้าง ผู้ฟ้องคดีไม่เคยได้รับรายงานจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงานว่ามีปัญหาใดในการก่อสร้างดังกล่าว และกรณีที่ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชี้แจงว่าได้ทราบว่าการขอแก้ไขแบบนั้น เป็นการชี้แจงตามข้อเท็จจริงกล่าวคือ ผู้ฟ้องคดีได้ยืนยันว่ามีการขอแก้ไขแบบแปลนต่อม่อสะพาน แต่ผู้รับผิดชอบแบบแปลนแจ้งว่าแก้ไขไม่ได้ ซึ่งผู้ฟ้องคดีทราบเพียงเท่านั้น และเป็นการได้ยินจากการบอกเล่าแบบบอกผ่านส่วนที่ว่าการขอแก้ไขแบบจริงหรือไม่ เหตุใดจึงขอแก้ไขและเหตุใดจึงแก้ไขแบบไม่ได้ นั้นผู้ฟ้องคดีไม่ทราบ และหากมีการขอแก้ไขแบบแปลนจริงก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องดำเนินการให้ได้ข้อยุติเสียก่อน และรายงานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ แต่ไม่ปรากฏเรื่องดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดีแต่อย่างใด เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องราวหรือปัญหาในการก่อสร้างดังกล่าวมายังผู้ฟ้องคดีไม่ว่าจะจากฝ่ายผู้รับจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน ก็ย่อมหมายความว่า การก่อสร้างไม่มีปัญหาใดๆ จึงไม่มีเหตุผลใดที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องตรวจสอบ



/ในเรื่องดังกล่าว...

ในเรื่องดังกล่าว คำชี้แจงของผู้ฟ้องคดีตามหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ กับคำฟ้องหรือคำคัดค้านคำให้การของผู้ฟ้องคดี จึงมิได้ขัดแย้งกันแต่อย่างใด ที่ศาลปกครองชั้นต้นมีความเห็นว่าแม้ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชี้แจงต่อคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดว่าได้เคยทราบว่าการขอแก้ไขแบบแปลนก็ตาม แต่จะมีการขอแก้ไขหรือไม่ ย่อมเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการในเบื้องต้นเพื่อให้ได้ข้อยุติเสียก่อนนั้น จึงชอบแล้ว ส่วนกรณีที่ผู้ถูกฟ้องคดีอุทธรณ์ว่าผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลย่อมรู้ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการและเมื่อต่อม่อสะพานที่ก่อสร้างมีความสูงเกินที่จะนำไม้พื้นสะพานเดิมวางพาดได้ ผู้ฟ้องคดียังให้ผ่านงานและอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินไปโดยไม่ปรากฏว่าได้ทักท้วงว่าต่อม่อสะพานที่สร้างไม่เป็นไปตามแบบและวัตถุประสงค์ หากผู้ฟ้องคดีตรวจสอบเอกสารก่อนอนุมัติเบิกจ่ายจะต้องเห็นว่าต่อม่อสะพานดังกล่าวมีความสูงเกินจริงและไม่น่าจะใช้งานได้ พฤติการณ์ของผู้ฟ้องคดีถือว่ากระทำการโดยประมาทเลินเล่อทำให้เทศบาลตำบลบ้านแปะได้รับความเสียหาย นั้น ในรายงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างประกอบเรื่องการขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างนั้น ปรากฏความว่าการก่อสร้างต่อม่อสะพานได้เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลนและเป็นไปตามสัญญาทุกประการ ไม่ปรากฏจากรายงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าต่อม่อสะพานมีความสูงเกินจนไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ อีกทั้งยังไม่ปรากฏรายงานของช่างผู้ควบคุมงานว่าการก่อสร้างไม่ถูกต้องตามแบบและใช้การไม่ได้ อย่างไรก็ตาม นอกจากนี้ ไม่ปรากฏการร้องเรียนของราษฎรหรือของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลของหมู่บ้านที่ตั้งของต่อม่อสะพานดังกล่าวว่า ต่อม่อสะพานดังกล่าวสูงเกินจริงไม่สามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้ฟ้องคดีจึงเชื่อโดยสุจริต ณ ขณะนั้นว่าต่อม่อสะพานดังกล่าวได้ก่อสร้างถูกต้องตามแบบแปลนและเป็นไปตามสัญญาจ้าง และสามารถใช้งานได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการแล้ว จึงได้อนุมัติจ่ายเงินค่าจ้างตามที่มีการเสนอขึ้นมาตามลำดับ กรณีจึงไม่อาจถือว่าการที่ผู้ฟ้องคดีได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างต่อม่อสะพานดังกล่าวนั้น เป็นการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แม้ผู้ฟ้องคดีจะเป็นผู้บังคับบัญชาสูงสุดในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ แต่การปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และวินัยกำกับอยู่ ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถใช้อำนาจได้ตามอำเภอใจ ดังนั้น เมื่อไม่ปรากฏเหตุผิดปกติในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ได้บังคับบัญชา ย่อมเป็นการไม่สมควรอย่างยิ่งที่ผู้ฟ้องคดีจะไปก้าวล่วงการปฏิบัติหน้าที่



/ของผู้ได้บังคับบัญชา...

ของผู้ได้บังคับบัญชา ซึ่งผู้บังคับบัญชาที่ดีไม่พึงปฏิบัติเช่นนั้น เมื่อมีการเสนอเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าจ้างต่อผู้ฟ้องคดี โดยปรากฏตามรายงานของคณะกรรมการตรวจการจ้างว่าการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามแบบแปลน มีความเห็นของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมาตามลำดับชั้นและขั้นตอนว่าการก่อสร้างถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาจ้าง และเห็นควรอนุมัติจ่ายค่าจ้าง ผู้ฟ้องคดีจึงอนุมัติจ่ายค่าจ้างไป จึงเป็นกรณีที่ผู้ฟ้องคดีได้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความระมัดระวัง เป็นไปตามขั้นตอน ระเบียบ ข้อบังคับและตามกฎหมายทุกประการแล้ว หาได้เป็นการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงไม่ ที่ศาลปกครองชั้นต้นเห็นว่าคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบและผู้ถูกฟ้องคดีใช้ดุลพินิจในการพิจารณาและออกคำสั่งโดยมิชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดีพิพากษาเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้นายอนุชา ปัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป และยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดีนั้น จึงชอบด้วยเหตุผลทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายแล้ว ขอให้ศาลปกครองสูงสุดพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น

ศาลปกครองสูงสุดออกนั่งพิจารณาคดี โดยได้รับฟังสรุปข้อเท็จจริงของตุลาการเจ้าของสำนวน และคำชี้แจงด้วยวาจาประกอบคำแถลงการณ์ของตุลาการผู้แถลงคดี

ศาลปกครองสูงสุดได้ตรวจพิจารณาเอกสารทั้งหมดในสำนวนคดี กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องประกอบแล้ว

ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๘ (จังหวัดเชียงใหม่) (ปัจจุบันคือ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเชียงใหม่) ได้รับเรื่องร้องเรียนจากราษฎรบ้านบนนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยสรุปว่าการใช้งบประมาณจำนวน ๒๕๘,๐๐๐ บาท เพื่อก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยไปยังห่อมบ้านกองแพะเป็นที่น่าสงสัยว่าจะมีการทุจริต เนื่องจากพื้นที่การก่อสร้างสะพานเป็นลำห้วยกว้างประมาณ ๓ เมตร สูงประมาณ ๑.๕๐ เมตร โดยเส้นทางดังกล่าวไม่มีรถบรรทุกเกินกว่าหกล้อผ่านแต่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะในขณะนั้น (ปัจจุบันได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลบ้านแปะ ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๒) ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างต่อม่อสะพานบ้านบนนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๒๕๘,๐๐๐ บาท ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการดำเนินการตามสัญญาจ้าง



/เลขที่ ๑/๒๕๕๒...

เลขที่ ๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ ผู้รับจ้างส่งมอบงานเมื่อวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ แล้วได้เสนอใบตรวจการจ้างลงวันที่เดียวกันต่อผู้ฟ้องคดีว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พร้อมกันตรวจจริง เป็นที่ถูกต้องตามสัญญาแล้ว สมควรจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีความเห็นควรเบิกจ่ายเงินได้ และในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ หัวหน้าส่วนการคลังได้มีบันทึกข้อความถึงผู้ฟ้องคดีขออนุมัติจ่ายเงินจำนวนดังกล่าว ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามอนุมัติให้เบิกจ่าย แต่ภายหลังปรากฏว่าต่อม่อสะพานดังกล่าวสร้างผิดแบบแปลนและไม่สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีความสูงเกินกว่าจะนำพื้นไม้สะพานเดิมวางพาดเพื่อให้เป็นทางสัญจรข้ามไปมาได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดและออกคำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว แต่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เห็นว่ากระบวนการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อ ๑๕ ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ จึงมีคำสั่งให้เทศบาลตำบลบ้านแปะดำเนินการใหม่ให้ถูกต้อง และพิจารณาสั่งการตามพระราชบัญญัติความรับผิดชอบทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงมีคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะที่ ๔๑๑/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดในกรณีดังกล่าวใหม่ หลังจากนั้น ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ลับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/ว ๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดังกล่าวและขอกล่าวหาพร้อมทั้งสรุปพยานหลักฐานให้ผู้ฟ้องคดีทราบ อีกทั้งได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีได้แย้งแสดงพยานหลักฐานหักล้างข้อกล่าวหาดังกล่าว รวมทั้งได้แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีสามารถคัดค้านคณะกรรมการฯ ได้ภายใน ๗ วัน นับแต่วันได้รับคำสั่ง หากเห็นว่าการแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้รับทราบข้อกล่าวหาตามบันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕ แล้วเมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ แต่ผู้ฟ้องคดีไม่ได้โต้แย้งคัดค้านคณะกรรมการฯ แต่อย่างใด ต่อมา ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๕ ถึงประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด



/ขอสำเนา...



ขอสำเนาเอกสารสนับสนุนข้อกล่าวหาเพื่อจะนำไปประกอบคำชี้แจง ผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ชม ๖๔๗๐๑/๗๔๗ ลงวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๕ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ปฏิบัติตามมาตรา ๙ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง การเรียกค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีค่าธรรมเนียมของข้อมูลข่าวสารของราชการ ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๔๒ ซึ่งกำหนดเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนา หรือสำเนาที่มีค่าธรรมเนียมของข้อมูลข่าวสารของราชการไว้ ต่อมา ผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ชี้แจงข้อกล่าวหาต่อคณะกรรมการฯ และประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ฉบับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๙๓๔ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ฉบับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๙๔๐ ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ และมีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๙๕๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีรับทราบข้อกล่าวหาเพิ่มเติม โดยผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ ปรากฏตามบันทึกการสอบสวน (สล.๑) ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ต่อมา ประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิด ได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ฉบับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๑๐๑๙ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๕๕ แจ้งให้ผู้ฟ้องคดีมาให้ถ้อยคำเพิ่มเติมในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ซึ่งผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๕ ขอให้คณะกรรมการฯ ตั้งประเด็นข้อกล่าวหาและหลักฐานสนับสนุนข้อกล่าวหาเป็นรายข้อ และประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบทางละเมิดได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ฉบับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๑๒๒๗ ลงวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๕ แจ้งประเด็นตามที่ผู้ฟ้องคดีมีคำขอให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว จากนั้นผู้ฟ้องคดีได้มีหนังสือลงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๕ ขอย้ายเวลายื่นถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ และมีหนังสือลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๕ ให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการฯ แล้ว หลังจากนั้นคณะกรรมการฯ ได้รายงานผลการสอบสวน (สล.๒) ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ถูกฟ้องคดีพิจารณา โดยคณะกรรมการฯ มีความเห็นว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินตามโครงการก่อสร้างต่อม่อสะพานบ้านบนนา มีเหตุน่าจะรู้ถึงการก่อสร้างต่อม่อสะพานที่ไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ประกอบกับเป็นผู้ดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะย่อมจะรู้ถึงวัตถุประสงค์ของโครงการพิจารณาไม่เนื้อแข็งที่ประสงค์จะนำไม้พื้นสะพานเดิม



/วางพาด...

วางพาดบนตอม่อสะพานที่สร้างเสร็จเพื่อใช้ประโยชน์เป็นสะพานสามารถใช้สัญจรข้ามไปมาได้ เมื่อการก่อสร้างตอม่อสะพานมีความสูงมากเกินที่จะนำไม้พื้นสะพานเดิมมาวางพาดได้ ผู้ฟ้องคดียังอนุมัติเบิกจ่ายเงินไปโดยไม่ปรากฏว่าได้ทักท้วงการก่อสร้างที่ไม่เป็นไปตามแบบและวัตถุประสงค์ของโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด พฤติการณ์ถือได้ว่าเป็นการกระทำด้วยความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง จึงต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ ในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าเสียหายจำนวน ๑๕๔,๐๐๐ บาท คิดเป็นเงินจำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๑๐ ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาและเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการดังกล่าว จึงได้มีคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแปะ เป็นเงินจำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท โดยผู้ถูกฟ้องคดีได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ลับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/ว ๑๗๑๙ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ แจ้งคำสั่งดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบแล้ว ผู้ฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ อุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีมีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๑๒๗ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๖ แจ้งผู้ฟ้องคดีให้ชี้แจงเกี่ยวกับแบบองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ ที่ สพ.๐๒/๒๕๕๑ เพื่อประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีมีหนังสือลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ชี้แจงต่อผู้ถูกฟ้องคดีแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้พิจารณาคำอุทธรณ์ และมีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ลับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๒๑๐ ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ รายงานการพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งให้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการไปยังนายอำเภอจอมทอง เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่การพิจารณาอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายในเวลา ๙๐ วัน ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้มีหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ลับ ที่ ชม ๖๔๗๐๑/๕๐๑ ลงวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๖ แจ้งสิทธิการฟ้องคดีต่อศาลให้ผู้ฟ้องคดีทราบ ซึ่งภายหลังจากที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งพิพากษาเรียกให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแล้ว ผู้ถูกฟ้องคดีได้ติดตามทวงถามให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ จำนวน ๓ ครั้ง ตามหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๒๓๗ ลงวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ หนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ลับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๕๕๐ ลงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ และหนังสือเทศบาลตำบลบ้านแปะ ลับ ที่ ชม ๖๗๔๐๑/๖๗๔ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ แต่ผู้ฟ้องคดีเพิกเฉย



/ไม่ชำระ...

ไม่ชำระค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแปะแต่อย่างใด ผู้ถูกฟ้องคดีจึงได้ดำเนินการสืบหาทรัพย์สินของผู้ฟ้องคดีโดยมีหนังสือไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อขอความอนุเคราะห์ทราบข้อเท็จจริงในการถือบัญชีเงินฝาก กรรมสิทธิ์ในที่ดินและรถที่มีการจดทะเบียนแล้วปรากฏว่าพบบัญชีเงินฝากของผู้ฟ้องคดี ซึ่งธนาคารบางแห่งได้แจ้งว่าไม่สามารถให้ข้อมูลบัญชีเงินฝากของลูกค้าธนาคารได้ ผู้ถูกฟ้องคดีจึงไม่สามารถสืบหาข้อเท็จจริงได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และพบการถือครองรถยนต์ รถจักรยานยนต์และกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้ฟ้องคดี ผู้ฟ้องคดีได้นำคดีมายื่นฟ้องต่อศาลปกครองชั้นต้น เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๑๙๔/๒๕๕๖ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ที่ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่เทศบาลตำบลบ้านแปะ จำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท และผู้ถูกฟ้องคดีได้นำคดีมายื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองชั้นต้นด้วยเช่นกัน เป็นคดีหมายเลขดำที่ ๓๗๗/๒๕๕๖ ขอให้ศาลมีคำพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระค่าสินไหมทดแทนจำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินดังกล่าว นับแต่วันถัดจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแปะเสร็จสิ้น และคืนค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดให้แก่ผู้ถูกฟ้องคดี อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่สั่งให้รวมคดีทั้งสองสำนวนเข้าด้วยกันแล้วพิจารณารวมกันไป ศาลปกครองชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้นายอนุชา ปัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดี ผู้ถูกฟ้องคดีไม่เห็นพ้องด้วยกับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น จึงยื่นอุทธรณ์ขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกลับคำพิพากษาของศาลปกครองชั้นต้น เป็นพิพากษาให้ผู้ฟ้องคดีชำระเงินค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ ตามคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้นายอนุชา ปัญญาชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

ศาลปกครองสูงสุดพิจารณาแล้วเห็นว่า คดีมีประเด็นที่ต้องวินิจฉัยว่า การที่ผู้ถูกฟ้องคดีมีคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดีชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่เทศบาลตำบลบ้านแปะ เป็นเงินจำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท เป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ และผู้ฟ้องคดีต้องชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามคำสั่งหรือไม่ เพียงใด



/โดยมีประเด็น...

โดยมีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยตามอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีเพียงประเด็นเดียวว่า การที่ผู้ฟ้องคดีอนุญาติให้จ่ายเงินค่าก่อสร้างต่อม่อสะพานที่พิพาท ผู้ฟ้องคดีรู้หรือควรจะได้รู้ถึงการตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาจ้าง หรือไม่

พิเคราะห์แล้วเห็นว่า มาตรา ๔๒๐ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า ผู้ใดจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ทำต่อบุคคลอื่นโดยผิดกฎหมายให้เขาเสียหายถึงแก่ชีวิตก็ดี แก่ร่างกายก็ดี อนามัยก็ดี เสรีภาพก็ดี ทรัพย์สินหรือสิทธิอย่างหนึ่งอย่างใดก็ดี ท่านว่าผู้นั้นทำละเมิดจำต้องใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการนั้น และพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดของเจ้าหน้าที่ ให้หน่วยงานของรัฐมีสิทธิเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำละเมิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนดังกล่าวแก่หน่วยงานของรัฐได้ ถ้าเจ้าหน้าที่ได้กระทำการนั้นไปด้วยความจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง มาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เป็นผู้กระทำความผิดต่อหน่วยงานของรัฐไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นอยู่ในสังกัดหรือไม่ ถ้าเป็นการกระทำในการปฏิบัติหน้าที่การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากเจ้าหน้าที่ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๘ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ถ้ามิใช่การกระทำในการปฏิบัติหน้าที่ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ซึ่งใช้บังคับในขณะเกิดกรณีพิพาท ข้อ ๒๑ กำหนดว่า ในการดำเนินการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้ง ให้ประธานกรรมการบริหารมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี คือ... (๗) คณะกรรมการตรวจการจ้าง ข้อ ๔๘ กำหนดว่า คณะกรรมการตรวจการจ้างงานก่อสร้างมีหน้าที่ดังนี้ (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป (๒) การดำเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ โดยให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด



/และข้อกำหนด...

และข้อกำหนดในสัญญา... (๔) วรรคหนึ่ง เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วน เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด หรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี... เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน ขององค์การบริหารส่วนตำบล และรายงานให้ประธานกรรมการบริหารทราบ วรรคสอง ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา ให้รายงานประธานกรรมการบริหารผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี ข้อ ๔๙ กำหนดว่า ผู้ควบคุมงานก่อสร้างมีหน้าที่ ดังนี้ (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลัก วิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา... (๒) ในกรณีที่ ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดหรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาบหมาย ได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว... ระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๔๘ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า เว้นแต่กรณีที่กำหนดไว้ในข้อ ๕๑ และข้อ ๕๒ การเบิกเงินเพื่อจ่ายเป็นค่าซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทำของให้มีเอกสารประกอบฎีกา ดังนี้ (๑) สัญญาซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างทำของ... (๒) ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งมอบทรัพย์สินหรือมอบงาน (๓) เอกสารแสดงการตรวจรับทรัพย์สิน หรือตรวจรับงาน ข้อ ๖๐ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงิน ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ตรวจฎีกา วรรคสอง กำหนดว่า การตรวจฎีกาตามวรรคหนึ่ง เมื่อถูกต้องในสาระสำคัญต่อไปนี้แล้ว ให้เสนอผู้มีอำนาจเพื่ออนุมัติฎีกา (๑) มีลายมือชื่อ ของผู้เบิกเงินถูกต้องตามตัวอย่าง (๒) มีหนี้ผูกพันหรือมีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายเงิน กับถึงกำหนดหรือใกล้จะถึงกำหนดที่จะต้องจ่ายเงิน (๓) มีเงินงบประมาณเพียงพอ รายการถูกต้องตรงกับหมวดและประเภทในงบประมาณ (๔) มีเอกสารประกอบฎีกา ครบถ้วนถูกต้อง ข้อ ๖๒ กำหนดว่า ฎีกาที่ตรวจถูกต้องแล้วตามข้อ ๖๐ ให้หัวหน้า



/หน่วยงาน...

หน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่การเงินที่ได้รับมอบหมายนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายเป็นผู้อนุมัติฎีกา ข้อ ๖๓ วรรคหนึ่ง กำหนดว่า การอนุมัติฎีกาจะกระทำได้เมื่อสาระสำคัญถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๖๐ และผู้ตรวจฎีกาได้ลงลายมือชื่อตรวจฎีกานั้นแล้ว

คดีนี้ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อครั้งที่ผู้ฟ้องคดีดำรงตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ ได้อนุมัติเบิกจ่ายเงินโครงการก่อสร้างต่อม่อสะพานบ้านบนนา หมู่ที่ ๑๔ ตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวนเงิน ๒๕๘,๐๐๐ บาท ซึ่งการดำเนินการเบิกจ่ายเงินดังกล่าว เริ่มจากคณะกรรมการตรวจการจ้างได้เสนอใบตรวจการจ้าง ลงวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๒ ต่อผู้ฟ้องคดี โดยรายงานว่คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างสะพานที่พิพาทจำนวนเงิน ๒๕๘,๐๐๐ บาท ผู้รับจ้างได้ทำการส่งมอบงานจ้างตามหนังสือลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างได้พร้อมกันตรวจจริงเป็นที่ถูกต้องตามสัญญาจ้างแล้ว สมควรจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีความเห็นท้ายใบตรวจการจ้างว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานเป็นที่ถูกต้อง และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจงานแล้ว เห็นควรเบิกจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างต่อไป ต่อมา ในวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๕๒ หัวหน้าส่วนการคลังได้เสนอบันทึกข้อความต่อผู้ฟ้องคดีขออนุมัติดำเนินการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาก่อสร้างต่อม่อสะพานที่พิพาทให้แก่ผู้รับจ้าง โดยปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะเสนอความเห็นว่ตรวจสอบแล้วถูกต้อง เห็นควรอนุมัติ ผู้ฟ้องคดีได้ลงนามอนุมัติการเบิกเงินดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่าฎีกาเบิกเงินมีรายการครบถ้วนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ กล่าวคือ มีลายมือชื่อหัวหน้าหน่วยงานผู้เบิก ผู้ตรวจฎีกาลงนามรับรองว่าได้ตรวจสอบเอกสารประกอบฎีกาครบถ้วนถูกต้องแล้ว โดยไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าผู้ควบคุมงานหรือคณะกรรมการตรวจการจ้างมีการรายงานต่อผู้ฟ้องคดีว่า การก่อสร้างต่อม่อสะพานพิพาทไม่ถูกต้องตามแบบรูปรายการ รายละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา หรือไม่ปฏิบัติตามแบบแปลนที่กำหนดไว้ อีกทั้งไม่พบความผิดปกติอื่นๆ เช่น มีการหักทวงเกี่ยวกับการก่อสร้างผิดแบบแปลน หรือมีการเสนอขอแก้ไขแบบแปลนดังกล่าวต่อผู้ฟ้องคดีเพื่อนำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะในขณะนั้นเพื่อขออนุมัติแก้ไขแบบ แม้ว่าผู้ฟ้องคดีจะได้มีหนังสือลงวันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๕



/ชี้แจง...

ชี้แจงต่อประธานกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบว่า ผู้ฟ้องคดีเคยทราบว่ามี การขอแก้ไขแบบแปลนในระหว่างก่อสร้างก็ตาม แต่ก็ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าได้มีการ เสนอเรื่องแก้ไขแบบแปลนก่อสร้างหรือปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างดังกล่าวให้ผู้ฟ้องคดีทราบ เพื่อที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหานั้นหรือให้นำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแปะ พิจารณาแก้ไขแบบแปลนต่อไปแต่อย่างใด ประกอบกับโครงการก่อสร้างต่อม่อสะพาน ดังกล่าว ได้ดำเนินการตามสัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ งบประมาณจำนวน ๒๕๘,๐๐๐ บาท โดยทำการวางฐานราก ต่อมา คานคอดิน หูช้าง คานชั้นบนขนาดผิวจราจร ยาว ๑๐ เมตร กว้าง ๕ เมตร ตามแบบเฉพาะขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบ้านแปะ ที่ สพ.๐๒/๒๕๕๑ ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นการก่อสร้างเฉพาะต่อม่อ สะพานเท่านั้น เนื่องจากงบประมาณไม่เพียงพอ และมีโครงการที่จะก่อสร้างเพิ่มเติม เป็นสะพานในภายหลังจากที่ได้มีงบประมาณใหม่ การส่งมอบงานจึงเป็นการส่งมอบงาน เฉพาะต่อม่อสะพานเท่านั้น มิได้สำเร็จเป็นสะพานเพื่อใช้เป็นทางสัญจรได้เลยในขณะนั้น ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจล่วงรู้ว่าต่อม่อสะพานที่สร้างแล้วเสร็จดังกล่าวจะไม่สามารถใช้การได้ ในภายหลัง แม้ตามมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ บัญญัติว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ (๑) กำหนดนโยบายโดยไม่ขัดต่อกฎหมาย และรับผิดชอบในการบริหารราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ข้อบัญญัติ ระเบียบ และข้อบังคับของทางราชการ (๒) สั่ง อนุญาต และอนุมัติเกี่ยวกับ ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล... และมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควบคุมและรับผิดชอบในการบริหารราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตามกฎหมาย และเป็นผู้บังคับบัญชาของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล อันเป็นการบัญญัติให้นายกองค์การบริหาร ส่วนตำบลมีหน้าที่ควบคุมบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างขององค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการเป็นไปด้วยความถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ของทางราชการ ผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาซึ่งมีหน้าที่ในการควบคุมบังคับบัญชา คณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ซึ่งตนได้แต่งตั้งขึ้นตามข้อ ๒๑ ของระเบียบ กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๘ ให้มีหน้าที่



/ตามที่กำหนด...

ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๔๘ และข้อ ๔๙ ของระเบียบดังกล่าวแต่ก่อนการอนุมัติเบิกจ่าย ผู้ฟ้องคดีได้พิจารณารายงานที่เสนอจากคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน ผู้ทำหน้าที่ตรวจรับการจ้างและผู้ควบคุมงานก่อสร้างมาโดยตลอดแล้ว โดยที่รายงานดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีการรายงานถึงสภาพปัญหาของการก่อสร้างต่อม่อสะพานที่ไม่เป็นไปตามแบบแปลน ไม่ว่าในช่วงเวลาระหว่างการก่อสร้างและภายหลังการก่อสร้างแต่อย่างใด แม้ว่าก่อนอนุมัติหากผู้ฟ้องคดีจะได้พิจารณาภาพถ่ายต่อม่อสะพานที่ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จ หรือหากผู้ฟ้องคดีได้ไปตรวจสอบยังสถานที่จริงก็ตาม ก็เป็นเพียงการตรวจสอบได้แต่ เฉพาะโครงสร้างภายนอก ซึ่งการพิจารณาแต่เพียงสายตาของบุคคลทั่วไปหรือผู้ฟ้องคดี ที่มีได้มีความรู้ทางด้านวิชาการช่างโดยเฉพาะ จึงไม่อาจทราบว่ต่อม่อสะพานมีความสูง เกินไปกว่าที่จะนำพื้นไม้สะพานเดิมมาวางพาดเพื่อใช้เป็นทางสัญจรได้ตามวัตถุประสงค์ ของโครงการดังกล่าว เนื่องจากตามสัญญาเลขที่ ๑/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นการก่อสร้างเฉพาะส่วนที่เป็นต่อม่อสะพาน ผู้ฟ้องคดีจึงไม่อาจคาดเห็นได้ว่าต่อม่อสะพาน ที่สร้างแล้วเสร็จและมีการส่งมอบดังกล่าวจะใช้งานได้ หากแต่จะได้อีกก็ต่อเมื่อได้มีการก่อสร้างให้แล้วเสร็จเป็นสะพานเพื่อใช้เป็นทางสัญจรข้ามไปมาได้แล้วเท่านั้น กรณีจึง รับฟังได้ว่าไม่มีเหตุที่น่าจะเชื่อว่าผู้ฟ้องคดีในฐานะผู้บังคับบัญชาการควรจะได้รู้ว่าการ ตรวจรับงานไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ รายละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาแต่อย่างใด คำอุทธรณ์ของผู้ถูกฟ้องคดีที่ว่า ผู้ฟ้องคดีทราบอยู่แล้วว่าลักษณะของต่อม่อสะพาน ไม่สามารถที่จะนำไม้เนื้อแข็งเดิมมาวางพาดเพื่อการสัญจรได้ เนื่องจากการก่อสร้าง ไม่เป็นไปตามแบบแปลน กรณีจึงไม่ใช่เหตุสุดวิสัยตามที่ผู้ฟ้องคดีกล่าวอ้าง นั้น จึงไม่อาจ รับฟังได้ เมื่อยังฟังไม่ได้ว่าผู้ฟ้องคดีได้กระทำไปโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง การอนุมัติเบิกจ่ายเงินในโครงการดังกล่าวของผู้ฟ้องคดีจึงเป็นไปโดยชอบด้วยข้อ ๔๘ ข้อ ๖๐ ข้อ ๖๒ และข้อ ๖๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แล้ว มิได้เป็นการกระทำอันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับความเสียหาย กรณีจึงมิใช่เป็น การกระทำละเมิดที่ผู้ฟ้องคดีต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนตามมาตรา ๔๒๐ แห่งประมวล กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ผู้ฟ้องคดีจึงไม่จำต้องรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ เทศบาลตำบลบ้านแปะ ตามมาตรา ๑๐ วรรคหนึ่ง ประกอบกับมาตรา ๘ แห่งพระราชบัญญัติ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ แต่อย่างใด ดังนั้น การที่ผู้ถูกฟ้องคดี



/มีคำสั่ง...



มีคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ผู้ฟ้องคดี ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเป็นเงินจำนวน ๑๕,๔๐๐ บาท ให้แก่ทางราชการ จึงเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่เป็นธรรมแก่ผู้ฟ้องคดี

การที่ศาลปกครองชั้นต้นพิพากษาเพิกถอนคำสั่งเทศบาลตำบลบ้านแปะ ที่ ๑๒๓๕/๒๕๕๕ เรื่อง ให้นายอนุชา ปัญญา ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้กับทางราชการ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยให้มีผลย้อนหลังไปถึงวันที่ออกคำสั่งเป็นต้นไป ยกฟ้องผู้ถูกฟ้องคดี นั้น ศาลปกครองสูงสุดเห็นพ้องด้วย

พิพากษายืน

นายประนัย วณิชชานนท์  
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการเจ้าของสำนวน

นายพรชัย มนัสศิริเพ็ญ

ตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด



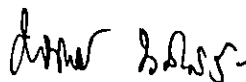
นายประสาท พงษ์สุวรรณ  
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายชูชาติ อัสวโรจน์  
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



นายมานิตย์ วงศ์เสรี  
ตุลาการศาลปกครองสูงสุด



ตุลาการผู้แถลงคดี : นายสิทธิชานต์ สิทธิสุข

